

1501069-72.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... porque o crime a ele atribuído, roubo majorado mediante o concurso de pessoas, é de acentuada gravidade, abstrata e, muito mais, concretamente; considerando que o acusado em concurso com uma pessoa não identificada, previamente ajustados, no período noturno, anunciaram o roubo, um deles exibindo um simulacro de arma de fogo, ameaçando a vítima que encontrava-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501069-72.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000588 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145668/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, CA1946-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2145668 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL NASCIMENTO VIEIRA

Processo Digital

Réu Preso

Aos 4 de agosto de 2022, às 13h30min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO SCARANCI FERNANDES, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o réu DANIEL NASCIMENTO VIEIRA, as testemunhas CRISTINA FELIPE DE ARAUJO NUNES, ROMUALDO DINI NETO e SARA JANE CAVALCANTE GOMES - arroladas pela acusação.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência utilizando a ferramenta Microsoft Teams conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas a vítima, as testemunhas de acusação e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual, nos termos do artigo 402, do C.P.P., as partes nada requereram e, não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa (artigo 403 do CPP) e, em síntese, o representante do MP requereu: "Os autos cuidam de denúncia contra DANIEL NASCIMENTO VIEIRA, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 21h30, na Avenida Itavuvu, nº 3131, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, DANIEL NASCIMENTO VIEIRA, agindo em concurso de pessoas com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Cristina Felipe de Araújo Nunes, a quantia de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais), pertencentes à empresa Itavuvu Point Comércio de Alimentos Eirelli (nome fantasia Habib's). A prova colhida confirmou o que foi levantado na fase administrativa e o que foi descrito na denúncia. Assim, a ação deve ser julgada procedente. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 20), boletim de ocorrência e entrega (fls. 21), bem como pela prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório. Sobre a pena. Da análise da folha de antecedentes e da certidão estadual de distribuições criminais em nome do acusado, observo que o réu não ostenta maus antecedentes, não havendo óbice para a fixação da pena no mínimo legal. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidirem na pena. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que o acusado praticou o crime em concurso de pessoas. Por fim, para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena devem ser levadas em conta as circunstâncias acima mencionadas, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Considerada a gravidade do crime, de rigor a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena. Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal." A Defesa requereu nos seguintes termos: "Arrependido, DANIEL confessou o delito a ele atribuído. Dessa forma, requer-se sejam considerados os seguintes aspectos a respeito da sanção a ser imposta. Primeiramente, de rigor a desclassificação da conduta para o artigo 157, caput, do Código Penal. O relato da vítima é bastante confuso, sendo evidente que ela mesma não sabia ao certo a respeito do concurso de agentes. Os dois suspeitos não entraram juntos no estabelecimento e tampouco saíram juntos. A rigor, sua desconfiança ocorre apenas porque imagens da câmera de segurança indicam que conversaram antes do crime. Porém, não sabe quais foram as palavras trocadas! Possível que fosse um cliente que trocou palavras com um "pedinte" e que, durante o assalto, no intuito de ajudar, disse para "pegar tudo e sair rápido", pensando em encurtar a prática delitiva. Porém, esse comportamento não é condizente com a atitude de permanecer no local e ainda expressar simpatia para com a vítima! A gerente, por sua vez, mencionou que Cristina noticiou o crime como praticado por "um elemento que entrou e pediu o dinheiro", sem falar nada de uma segunda pessoa. Somente algum tempo depois que mencionou esse outro indivíduo. Há mais! O réu estava "sem camisa" e "aletrado". O segundo elemento era bem-vestido e se passava por cliente, o que não guarda lógica com a maneira como o crime foi executado. Há dúvida, portanto, a respeito da participação de um segundo elemento, que deve favorecer o acusado. Aguarda-se a desclassificação para furto simples. No que tange

à pena, requer-se, na primeira etapa de dosimetria, a fixação da pena no mínimo legal, na medida em que o móvel do agente é normal à espécie e a empresa ofendida não sofreu prejuízo. Rememora-se que os R\$ 133,00 subtraídos foram devolvidos. Por outro lado, embora DANIEL tenha apontamentos na folha de antecedentes, cuidam-se de fatos que ainda estão sob o escrutínio do Poder Judiciário e, considerando que sua inocência é presumida, não podem ser considerados em seu desfavor. Na segunda etapa de dosimetria, presente a atenuante da confissão que deverá produzir os devidos reflexos na sanção a ser aplicada. Por fim, quanto ao regime espera-se a eleição do aberto, porquanto favoráveis as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal."

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. DANIEL NASCIMENTO VIEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 21h30, na Avenida Itavuvu, nº 3131, Jardim Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de pessoas com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Cristina Felipe de Araújo Nunes, a quantia de R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais), pertencentes à empresa Itavuvu Point Comércio de Alimentos Eirelli (nome fantasia Habib's). Foram encartados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 e 06), Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Termo de Declarações, Depoimento e Interrogatórios (fls. 07/10), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 20/21), Folhas de Antecedentes (fls. 46/49) e Certidões Criminais (fls. 50/52). Recebida a denúncia (fls. 80/83), o réu foi citado (fls. 109/111) e apresentou resposta à acusação (fl. 114). Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado ao final. Atendendo ao disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Vieram debates orais, conforme tese reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações e depoimentos, auto de exibição, apreensão e entrega e pelos relatos colhidos durante a instrução criminal. Vejamos: Com efeito, a vítima Cristina Felipe de Araújo Nunes, efetuou o reconhecimento positivo do acusado na fase policial e ratificou em Juízo, ao relatar que trabalha empresa Habib's. No dia dos fatos o réu entrou, sem camisa, e agia de forma estranha. Ato contínuo ele pulou o balcão, se aproximando do caixa em que estava, subtraiu o dinheiro, pulou novamente e fugiu. O réu estava acompanhado de outro indivíduo, que passava instruções. O réu simulava porte de arma. Todos saíram correndo atrás do réu, que foi detido e entregue imediatamente para os policiais. O policial militar Romualdo Dini Neto relatou que, no dia dos fatos, estava de serviço com seu colega de farda, foram acionados pelos funcionários do Habibs que ocorrera um roubo no estabelecimento e o assaltante estaria nas imediações e seria branco, estatura mediana, estava sem camisa e de calça jeans. Foi visualizado no bairro Pq. Laranjeiras um rapaz com estas características, o qual ao perceber as motocicletas jogou algo ao solo. Este homem identificado como Daniel Nascimento Vieira foi abordado e no bolso da calça jeans foi localizada a quantia de R\$ 133 reais em notas diversas. Os policiais militares retornaram ao local onde ele jogara minutos antes um objeto não identificado e localizaram um simulacro de arma de fogo que estava anteriormente na posse do suspeito. Os policiais militares foram ao Habibs localizado na avenida Itavuvu, 3131 e de fato a funcionária Cristina reconheceu sem sombra de dúvida Daniel Nascimento Vieira como o rapaz que minutos antes tinha ingressado na loja e cutucando as costas dela em forma de ameaça como estivesse portando uma arma de fogo, a qual ela não visualizou e subtraiu a quantia de R\$ 133 reais do caixa do estabelecimento. Cristina ainda enfatizou que outro homem, branco, estatura mediana, camisa listrada de azul e branco e calça jeans que estava no interior da loja ordenou que este outro comparsa sem camisa retirasse dinheiro do caixa. O réu permaneceu calado. A testemunha de acusação Sara Jane Gomes Cavalcanti disse que exerce as funções de supervisora na loja Habibs, situada na avenida Itavuvu, nº 3.131, nesta urbe e ontem, dia 28/05/2022, por volta das 21:30 horas foi alertada pela funcionária, Cristina, operadora de caixa que a loja tinha sido assaltada e

que o rapaz correu em direção ao Shopping Cidade. Houve mobilização de funcionários da loja que foram para a rua e conseguiram alertar policiais militares que estavam nas imediações munidos de motocicletas, tempo em que foi passado a descrição do assaltante, logo ele foi localizado, detido e reconhecido pela funcionária Cristina, bem como a quantia de R\$ 133 reais em dinheiro anteriormente subtraída foi recuperada e devolvida. O rapaz preso era o mesmo que apareceu nas imagens abordando a funcionária Cristina. Viu o outro rapaz em frente ao caixa, mantendo contato com o réu, conforme informações da operadora do caixa. O réu, por sua vez, permaneceu em silêncio em solo policial (fls. 10), todavia em Juízo, _ confessou parcialmente a prática do crime, ao relatar que roubou a empresa vítima, negando apenas a presença de um comparsa. A propósito, Daniel Nascimento Vieira relatou que no dia dos fatos, pulou o balcão, subtraiu o dinheiro e fugir. A população correu atrás e o abordou. Depois chegaram os policiais. Negou estar portando simulacro. As provas produzidas os incriminam. Como se vê, as coerentes e seguras versões emprestadas aos fatos pela vítima e testemunhas de acusação cuidam de ratificar a acusação contida na denúncia. Há que se salientar, ainda, que, em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor e das circunstâncias do delito, merecendo especial crédito, especialmente quando está em consonância com as demais provas dos autos e não se vislumbra nenhum motivo para incriminação dos acusados, com a simples intenção de prejudicá-los. Nesse sentido: "A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Lourenço Filho - J. 05.06.1996). "[...] A palavra da vítima, sobretudo em crimes de repercussão patrimonial, é de extrema valia, especialmente quando descreve com firmeza o 'modus operandi', e reconhece, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, imediatamente, uma vez que seu único interesse é identificar o culpado, porque se assim não fora, grassaria odiosa e absurda impunidade. Recurso improvido" (TJMG - AC 1.0024.00.143176-6/001 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Dês. Sérgio Braga - j. 20/04/2004). "A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto" (RT 739/627). A causa de aumento de pena constante do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, restou suficientemente comprovada nos autos. As provas demonstram de forma segura e convincente a reunião de agentes para o cometimento do delito. Dois foram os autores e agiram em conjunto para a subtração dos bens, desde o início. Observo, por oportuno, que a configuração da coautoria prescinde da colaboração dos comparsas em todos os atos de execução do ilícito, bastando, até mesmo, sua presença no local do crime como forma de encorajar os demais. Nesse sentido: "Basta à configuração da coautoria a colaboração do agente para o evento, auxiliando a atuação dos executores diretos. De modo algum se exige para tanto haja todos os partícipes consumado atos típicos de execução" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 664/265). "No concurso delinquencial não se faz mister que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser alguém corresponsabilizado, basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos" (TACRIM-SP - AC - Rel. Azevedo Franceschini - RT 404/267). Portanto, devidamente comprovada a acusação contida na denúncia. O réu é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 50/52). Por derradeiro, Daniel confessou apenas parcialmente a prática do delito, admitindo a prática do crime, negando apenas concurso de agentes. Para a configuração da atenuante da confissão espontânea, o acusado deve admitir a prática do fato criminoso que lhe é imputado. A simples confissão de participação no roubo, sem assumir os fatos demonstrados pelo conjunto probatório e a despeito deles, impossibilita o reconhecimento da atenuante, especialmente considerando-se as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, tudo a infirmar as versões apresentadas pelo acusado. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, atentando-se para as diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, em especial

ausência de antecedentes desabonadores, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase a pena permanece inalterada. Na terceira fase, aumento a pena de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento do concurso de agentes, obtendo a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva nesse patamar, ausentes causas outras que autorizem sua modificação. Adotado o mesmo critério supra, fixo a penalidade pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária. Em razão de o delito ter sido praticado mediante o concurso de agentes e com grave ameaça à pessoa, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, o réu não faz jus a qualquer benefício (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal). Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu DANIEL NASCIMENTO VIEIRA, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II,

do Código Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, em função da gravidade do crime, marcado pela grave ameaça a pessoa e concurso de agentes, que revela ousadia, periculosidade e acentuado grau de censurabilidade da conduta, tudo a exigir maior rigor na resposta penal. Fixado o regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de adequação do regime, neste processo. O réu permanece preso cautelarmente desde o dia 29 de maio de 2022 e, considerando o montante da pena aplicada, observo que ele ainda não cumpriu sequer 25% da pena privativa de liberdade durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo no regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal. Não poderá recorrer em liberdade, pois os motivos ensejadores da custódia cautelar ainda se encontram presentes, especialmente, porque o crime a ele atribuído, roubo majorado mediante o concurso de pessoas, é de acentuada gravidade, abstrata e, muito mais, concretamente; considerando que o acusado em concurso com uma pessoa não identificada, previamente ajustados, no período noturno, anunciaram o roubo, um deles exibindo um simulacro de arma de fogo, ameaçando a vítima que encontrava-se trabalhando no estabelecimento comercial com grande fluxo de clientes, subtraindo os valores contidos no caixa, fugindo em seguida. Ademais, ausentes nos autos indicativos seguros de ocupação lícita ou residência fixa do réu, restando claro, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Portanto, sendo o delito em apreço é abstrata e, sobretudo, concretamente grave; acrescido ainda que, diante de suas condições pessoais desfavoráveis e, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, entendo existir nada nos autos que indique, com segurança, que quaisquer outras medidas alternativas à prisão sejam suficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e eventual aplicação da lei penal. Recomende-se o réu na unidade prisional, onde se encontra recolhido. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade em relação ao acusado, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Daniel foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes conforme o artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e

achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM
GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: